2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Instituto Central de Custódia de Vestígios na Polícia Científica da Bahia: Estratégia inovadora na Perícia Baiana

L. S. Carvalho[a, c*], B. G. C. Lima[b, c], A. F. Santana[a, c]

[a]*Instituto Central de Custódia de Vestígios, Departamento de Polícia Técnica, Salvador (BA), Brasil*
[b]*Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, Departamento de Polícia Técnica, Salvador (BA), Brasil*
[c]*Universidade Federal da Bahia, Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: luana.carvalho@dpt.ba.gov.br. Tel.: +55-71-991088876.*

Palavras-chave: Cadeia de custódia – gestão – governança.

1. INTRODUÇÃO

A segurança pública brasileira atravessa um período de profunda reestruturação paradigmática. Historicamente marcada por um modelo reativo e, por vezes, carente de rigor científico, a segurança pública dos estados brasileiros tem buscado, nas últimas décadas, uma transição para o modelo de "Segurança Cidadã", pautado na eficiência administrativa, no respeito aos direitos fundamentais e, primordialmente, na robustez da prova pericial.

Pode-se observar que a política pública de modernização da segurança pública, fundamenta a cadeia de custódia como uma forma de implementação de política pública de Estado, ascendendo a perícia criminal à agenda governamental.

Torna-se crucial que a formulação dessas políticas deve romper com o amadorismo, baseando-se em evidências e tomadas de decisão fundamentadas na modernização dos sistemas informatizados de monitoramento. O conceito de governança é essencial para entender a coordenação necessária entre os diversos órgãos que manuseiam o vestígio criminal.

Assim, destaca-se, através das políticas de segurança pública, que a modernização institucional depende da adoção de práticas administrativas baseadas em padronização, transparência e *accountability*. A necessidade de fortalecer as boas práticas interferindo no modo de fazer segurança pública de uma maneira inercial, baseada no improviso e centrada meramente no policiamento ostensivo, está sendo substituída para um paradigma baseado em planejamento e boa gestão orientada por resultados e pelas evidências quanto ao que funciona [1].

A cadeia de custódia deve ser analisada não apenas como um procedimento burocrático, mas como uma garantia da cidadania. Ao assegurar que a prova não foi manipulada e adulterada, o Estado protege o cidadão contra erros judiciais e garante que a justiça seja feita com base na verdade real.

Essa necessidade de elevar a qualidade dos serviços públicos, através da implementação de estruturas descentralizadas é inerente ao modelo da Administração Pública Gerencial conhecida como *New Public Management* (Nova Gestão Pública) que tem o foco sobre os resultados, identificando a aplicação das boas práticas do setor privado na esfera pública.

Neste contexto, a gestão dos vestígios criminais deixa de ser uma atividade meramente operacional para se tornar o eixo central da integridade do sistema de justiça.

O presente trabalho teve como objetivo analisar os desafios inerentes à implantação do Instituto Central de Custódia de Vestígios (ICCV) no Departamento de Polícia Técnica da Bahia, sob a perspectiva de uma persecução penal qualificada e melhoria da governança institucional.

Como objetivos específicos propõe-se discutir a importância da cadeia de custódia para o sistema de segurança pública; analisar os impactos para a go-

vernança da perícia criminal e entender a criação do ICCV sob a perspectiva de implementação de política pública de modernização da segurança pública através do fortalecimento da cadeia de custódia.

A promulgação da Lei nº 13.964/2019, conhecida como "Pacote Anticrime", representou um marco disruptivo ao inserir no Código de Processo Penal (CPP) um detalhamento rigoroso sobre a cadeia de custódia [2]. No entanto, a alteração legislativa, por si só, não garantiu a eficácia da norma.

Para que o fluxo do vestígio, do reconhecimento ao descarte, seja preservado, é necessária uma implementação de políticas públicas que reestruturem as instituições de perícia.

No estado da Bahia, essa necessidade culminou na criação do Instituto Central de Custódia de Vestígios (ICCV) dentro da estrutura do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Além de o ICCV representar uma unidade administrativa responsável pela gestão do armazenamento de vestígios, é uma concretização de estratégia de modernização da segurança pública.

A relevância deste estudo justifica-se em compreender como essa nova estrutura normativa e técnica impacta na rotina pericial e na fidedignidade dos laudos que fundamentarão as decisões judiciais, evitando nulidades e garantindo o devido processo legal.

Diante da complexidade que envolve a custódia de vestígios em um estado de dimensões territoriais e demandas criminais vastas como a Bahia, definiu-se a seguinte questão norteadora: Como a Polícia Científica da Bahia executa o gerenciamento dos vestígios de natureza criminal de forma a contribuir para a qualificação técnica da prova pericial?

Por fim, o trabalho sintetiza as mudanças normativas inicialmente introduzidas pelo "Pacote Anticrime" e comparando-as com os resultados práticos observados na Polícia Científica baiana, a partir da criação do ICCV. Verificam-se como os ditames legais forçaram uma modernização tecnológica e administrativa, resultando em melhores fluxos de trabalho e na valorização institucional do DPT.

2. METODOLOGIA

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, com pesquisa descritiva, permitindo compreender em profundidade como a cadeia de custódia pode ser institucionalizada e integrada à gestão estratégica a nível estadual.

A metodologia utilizada é o estudo de caso, tendo como cenário as repercussões geradas pela implantação do Instituto Central de Custódia de Vestígios no DPT, permitindo uma análise dos fenômenos organizacionais em seu contexto interno.

A coleta de dados foi realizada a partir de meios bibliográficos, obras e artigos científicos, planos estratégicos institucionais, normativas internas, relatórios e documentos de gestão.

Portanto, realizou-se um confronto entre as normativas e as ações institucionais, observando os avanços na implementação da cadeia de custódia a partir do ICCV.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A formulação e implementação de políticas públicas envolvem processos complexos de interação entre diferentes atores institucionais e sociais. A proposta do trabalho permeará a discussão de temas centrais das políticas públicas, relacionados à governança, participação, descentralização, agenda e mudanças, entre outros temas que atribuem a complexidade necessária para a sua boa execução.

A institucionalização da cadeia de custódia envolve a atuação de diferentes partes interessadas (*stakeholders*), incluindo órgãos da perícia, outras forças policiais, Ministério Público e Poder Judiciário, cujos interesses e visões diferentes podem influenciar a configuração das políticas adotadas.

A governança pública destaca que políticas complexas exigem mecanismos institucionais capazes de coordenar a atuação de diferentes organizações, buscando promover processos decisórios capazes de atender à crescente demanda por participação social [3].

No campo da segurança pública, essa necessidade é particularmente evidente, uma vez que a investigação criminal envolve a participação de múltiplos órgãos com competências distintas.

A nova forma de enxergar a segurança pública com o paradigma da segurança cidadã está aliada à Nova Gestão Pública na qual a descentralização é vista como um instrumento para aumentar a participação da sociedade nas políticas públicas, enfatizando temas inerentes à equidade, participação, transparência, justiça e ampliação da prestação de contas, accountability [4].

Assim, observou-se a necessidade de criação de comitês gestores para acompanhar os diversos atores envolvidos na problemática, evitando sobrecarga e aumentando legitimidade das ações [5].

Na Bahia, a aplicabilidade da governança institucional no processo de implantação da cadeia de custódia no âmbito da Segurança Pública da Bahia (SSP/BA) ocorreu com a instituição de grupo de trabalho interagência, iniciado em agosto de 2020, por meio da Por-

taria nº 274/2020, da SSP [6], composto por representantes do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e das Forças da Secretaria de Segurança do Estado, com objetivo de analisar, avaliar e apresentar sugestões de diretrizes, procedimentos, protocolos e eventuais projetos relativos à preservação da cadeia de custódia.

A partir da atuação desse grupo institucional e tendo como pilar as mudanças da lei processual penal, a SSP/BA publicou uma norma para uniformizar procedimentos relacionados a cadeia de custódia e balizar as ações administrativas dos integrantes do SESP, a Portaria nº 108/ 2022, buscando otimizar dos fluxos de trabalho e do processo da cadeia de custódia [7].

Esse normativo estadual constituiu um marco importante tanto no aspecto legal para embasar as ações das forças de segurança em conformidade com a legislação vigente, quanto no aspecto institucional, proporcionando a padronização de procedimentos no sistema estadual de segurança pública.

No âmbito interno da Polícia Científica baiana, foi instituído grupo de trabalho para realização de um diagnóstico inicial sobre o cenário da cadeia de custódia, que culminou com a criação de Comissão Permanente de Cadeia de Custódia, com o objetivo de atualizar procedimentos que versam sobre a cadeia de custódia de vestígios e implantação de central de custódia, considerando a Lei Federal nº 13.964/2019.

Essa comissão tem atuação até os dias atuais, proporcionando uma melhor adequabilidade das mudanças que devem ser graduais, contínuas e testadas em ciclos, visando diminuir a resistência quanto às mudanças das rotinas, maior adaptação administrativa e redução de erros estruturais e, obtendo assim bons resultados.

Contudo, diante de uma normatização que produziu impacto nas atividades e práticas na realidade vivenciada pela polícia científica da maioria dos Estados da Federação, gerou-se um desafio às instituições, sobretudo de como se deveria proceder para que o fluxo pericial previsto fosse implantado na sua integralidade, evitando o comprometimento da eficácia de provas periciais e do processo penal, levando em conta a grande extensão, que a implantação da política pública traçada pelo legislador federal repercute, inclusive de cunho orçamentário [8].

Observou-se que o fato de uma lei ter sido promulgada (gozar de eficácia normativa), não é suficiente para que seja automaticamente cumprida e verificada sua efetividade, principalmente quando se trate de normas que regulam a prestação de serviços públicos.

Sob o viés de governança institucional, como mecanismo de avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com a finalidade de contribuir para realização de um processo de melhoria contínua, inovações e ajustes e, entendendo a relevância da temática, foram inseridos no Plano Plurianual do Governo da Bahia, PPA 2024-2027 [9], iniciativas e indicador relacionados à segurança pública voltados à implementação da cadeia de custódia, através da estruturação normativa e técnica das Centrais de Custódia de Vestígios no DPT.

Nesse contexto, o alinhamento do PPA do Governo da Bahia com as alterações da Lei 13.964/2019, referentes à cadeia de custódia, tornou-se imprescindível a criação das unidades físicas de custódia no âmbito estadual, assim como sua estruturação normativa com a elaboração de procedimentos operacionais e metodologias, proporcionando embasamento para a criação de um novo instituto na estrutura do DPT: Instituto Central de Custódia de Vestígios (ICCV), com objetivo de realizar a gestão da cadeia de custódia de vestígios criminais, bem como normatizar e orientar atos internos relacionados.

O Instituto Central de Custódia de Vestígios é uma unidade nova, inserida a partir de uma reestruturação administrativa da SSP, Lei Estadual nº 14.579/2023 [10]. No entanto, a sua consolidação depende da promulgação da Lei Orgânica da Polícia Científica, que pretende normatizar toda atuação da Polícia Científica na Bahia.

O ICCV tem como competência a responsabilidade por planejar, executar, controlar e supervisionar as ações relacionadas à cadeia de custódia dos vestígios no âmbito estadual, atuar nos projetos de reestruturação física e normativa dos procedimentos de controle e de garantia de cadeia de custódia dos vestígios no âmbito da Polícia Científica da Bahia e intermediar a relação do DPT com outros organismos externos acerca das novas diretrizes estabelecidas.

A partir de estudos realizados em trabalhos acadêmicos por outros peritos criminais que trouxeram grandes contribuições para a Instituição, a implantação do Instituto Central de Custódia de Vestígios segue o modelo organizacional de rede integrada de centrais de custódia, sendo uma estrutura descentralizada, composta por uma central de custódia na capital e sete unidades setoriais no interior para o armazenamento por região, buscando ampliar a capilaridade territorial da custódia de vestígios, aproximando a infraestrutura pericial das regiões onde os vestígios são coletados.

Observa-se que essa abordagem tende a responder de forma mais eficaz às demandas de estados com grande extensão territorial e elevada demanda pericial, como é o caso da Bahia. No entanto, há um grande desafio em estabelecer mecanismos robustos de coor-

denação e padronização, uma vez que diferentes unidades passam a operar dentro do mesmo sistema.

Como forma de facilitar todo o processo de estruturação, a nova unidade figura como solução que atuará na normatização e gestão dos vestígios, garantindo a padronização das condições apropriadas para o armazenamento dos vestígios e, consequentemente, a integridade e autenticidade do elemento probatório, abrangendo a extensão estadual de forma mais eficiente, capaz de fortalecer a cadeia de custódia e a produção de provas técnico-científicas no sistema de justiça criminal.

Tal estrutura permite organizar fluxos operacionais, padronizar procedimentos e estabelecer sistemas de controle capazes de assegurar a rastreabilidade dos vestígios ao longo de todo o processo criminal, contribuindo para a transparência, a qualidade das investigações, a eficiência administrativa e maior confiabilidade à prova pericial.

Embora exija investimentos maiores em infraestrutura e pessoal, a rede descentralizada pode produzir ganhos significativos em termos de agilidade logística, reduzindo o tempo de transporte de vestígios e as desigualdades regionais no acesso aos serviços periciais.

Infere-se, portanto, que a estrutura operacional em rede também se alinha às propostas contemporâneas de modernização da segurança pública que enfatizam a importância de integração institucional e fortalecimento da gestão baseada em evidências.

Assim, alguns caminhos estratégicos estão sendo traçados para otimizar a produção da prova material e adequar à legislação atual que disciplina a cadeia de custódia.

O projeto vem sendo construído de forma progressiva, respeitando as especificidades das regiões e promovendo uma abordagem colaborativa na definição de responsabilidades, elaboração normativa e planejamento das fases de execução.

A reformulação e atualização de Instruções Normativas e Procedimentos Operacionais Padrões das coordenações integrantes dos Institutos do DPT são essenciais para formalizar os fluxos estabelecidos e garantir segurança jurídica aos procedimentos e às metodologias adequadas às novas diretrizes que norteiam a cadeia de custódia. Assim, a Polícia Científica da Bahia elaborou portarias que repercutem tanto internamente quanto na atuação das demais instituições policiais.

Para atingir alcance mais rápido e efetivo, com capilaridade em todo o território estadual, ações de capacitação desempenharam papel fundamental nesse processo, garantindo a disseminação dos conceitos fundamentais da cadeia de custódia, com treinamento para manuseio adequado dos vestígios e das embalagens/ lacres e desmistificação das novas rotinas que devem ser adotadas, favorecendo a promoção de conscientização entre os atores responsáveis pela cadeia de custódia.

A ausência das centrais de custódia de vestígios na estrutura do DPT pode colocar em risco todo o Sistema de Justiça, visto que a inobservância da cadeia de custódia de vestígio pode resultar em eventual nulidade da prova, inviabilizando a sua utilização no processo penal.

Dessa forma, visando atender aos preceitos normativos, com vistas à efetiva implementação das ações legais da cadeia de custódia, para garantir e manter a idoneidade e a rastreabilidade dos vestígios sob a tutela do DPT, entendeu-se, estrategicamente, pela necessidade da adequação de espaços já existentes na instituição.

Em 11 de dezembro de 2024, foi inaugurada a Central Provisória de Custódia de Vestígios no DPT, para atender a Salvador e Região Metropolitana. Esse marco representou um avanço significativo na estruturação do processo de cadeia de custódia na Bahia, proporcionando condições adequadas para o armazenamento das contraprovas dos vestígios processados nas unidades da capital baiana. Em relação às demais Centrais localizadas no interior da Bahia, estão em fase levantamento e obras de adequação do espaço físico.

Outro aspecto importante a ser adequado é sobre o tratamento das centrais de custódia como unidades exclusivamente para fins de depósito, sob pena de sobrecarregar a estrutura física da instituição para a guarda e controle de materiais que perderam ou que não tem interesse pericial.

Observa-se que não é razoável e não atenderia aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, visto que essa situação pode gerar elevado risco à segurança pública, considerando a possibilidade de invasões para resgate dos bens apreendidos de grandes valores, por exemplo.

Assim, o ICCV vem executando ações planejadas para otimizar o gerenciamento dos vestígios, em conjunto a um cronograma de acompanhamento, adequação, reforma e avaliação do espaço físico para atender a Central de Custódia de Vestígios.

Dentre as ações realizadas na mudança de rotina da instituição, têm-se a atualização do sistema de gestão de vestígio a partir de modificações no sistema informatizado, com adição do módulo “Custódia de Vestígios”, permitindo o histórico de movimenta-

ções e alterações; utilização de código de barras para organização e recuperação dos vestígios por meio de leitor de código de barras, através do uso de etiquetas e impressoras térmicas; sistema de controle de vestígios armazenados na Central, através de *dahsboard* que atualiza a equipe de trabalho quanto ao quantitativo de entradas de vestígios armazenados na Central, além do grau de criticidade das salas (Power BI – ICCV); e o sistema de monitoramento patrimonial, por CFTV e sensores de presença, e monitoramento ambiental através de sensores de temperatura, fumaça/gás, umidade, para garantir a conservação e a integridade dos vestígios armazenados.

Além das ações descritas acima, é importante abordar a criação de Ramo de Atividade/ Família no SIMPAS/ SAEB, voltado à especificidade do acondicionamento e embalagem relacionados à cadeia de custódia (81.45 - Recipientes e Acondicionamento de Embalagem de Vestígios), com registro de embalagens de segurança padronizadas, para facilitar o processo de compras do referido insumo para todas as forças da Sistema de Segurança Pública do Estado.

4. CONCLUSÕES

O presente trabalho permitiu analisar o processo inicial de implementação da cadeia de custódia na Polícia Científica da Bahia, sob a égide do ICCV.

Os resultados iniciais demonstram que a transição de um modelo de gestão de vestígios fragmentado para um sistema centralizado e normatizado não representa apenas uma adequação burocrática à Lei nº 13.964/2019, mas uma mudança de paradigma na produção da prova pericial e na governança da segurança pública estadual.

A cadeia de custódia, portanto, é um sistema de controle de processos que discute a integridade de métodos e de padronização, transformando a prova pericial em algo, além de científico, auditável. Quando o Estado falha em fornecer isso, ou seja, quando há erros em uma das etapas ou ausência de padronização, de recursos e de capacitações, pode ter como consequência a anulação de provas periciais robustas por vícios formais.

A partir da governança institucional, observou-se a repercussão da transposição da norma federal para a realidade estadual, destacando a importância da Portaria nº 108/2022, que uniformizou procedimentos entre as forças de segurança.

A trajetória de implementação da cadeia de custódia, desde a formação de Grupos de Trabalho (GTs) até sua inclusão ao Plano Estratégico da Perícia Oficial como fator crítico de sucesso e às metas do Plano Plurianual de Governo (PPA 2024-2027) através do programa "Bahia Mais Segura", demonstra a necessidade de centralização da gestão eficiente, como uma resposta técnica à fragmentação histórica que colocava em risco a prova pericial. Isso ratifica o compromisso institucional com uma gestão orientada por resultados, sinalizando, portanto, que a gestão de vestígios foi elevada ao status de materialização de política pública estratégica, superando a lógica de ações isoladas.

A implantação do ICCV na estrutura da Polícia Científica representa justamente uma forma de superar o déficit de efetividade, preenchendo o vácuo entre a previsão legal da cadeia de custódia e a sua aplicação plena nas unidades periciais do Estado da Bahia.

Com essa estrutura, conclui-se que a atuação do ICCV é elemento essencial de uma transformação que vai além do armazenamento, atingindo a cultura organizacional da segurança pública. Dessa forma, sob uma perspectiva multidisciplinar, a Bahia tem avançado na proteção da integridade da prova pericial.

Apesar dos avanços, ainda há desafios a serem enfrentados, especialmente no que tange à necessidade de quantidade suficiente de servidores, proporcional ao porte estrutural; à padronização de práticas internamente e entre os diferentes órgãos; à necessidade de elaboração de outros normativos operacionais, como de descarte; à ampliação das formações práticas; à integração entre os sistemas digitais.

Nessa esteira, a implementação da cadeia de custódia pelo DPT/BA, através da criação do ICCV, consolida a transição para uma Segurança Cidadã baseada em evidências, elevando o padrão ético e técnico das instituições de perícia criminal e contribuindo decisivamente para a legitimidade das decisões judiciais e o fortalecimento da justiça na Bahia, avançando na proteção dos direitos fundamentais e do Estado Democrático de Direito.

AGRADECIMENTOS

A equipe de peritos oficiais, autoria desse trabalho, gostaria de agradecer ao Departamento de Polícia Técnica da Bahia por incentivar e autorizar a pesquisa nessa temática, demonstrando compromisso institucional na materialização e eficiência na gestão da cadeia de custódia no Estado; e ao XXVII Congresso Nacional de Criminalística pela oportunidade de divulgação, bem como à Revista Brasileira de Criminalística e à Associação Brasileira de Criminalística – ABC pelo apoio concedido.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] BRASIL. Atlas da Violência, Ministério do Planejamento e Orçamento, 2025.

[2] BRASIL. Lei nº 13.964/2019.

[3] COSTA, Arthur Trindade M., Segurança Pública, Redes e Governança (online). Brasília: Editora UnB, 2023.

[4] J. A. Fonseca; L. Z. Pereira; C. A. Gonçalves. Retórica na construção de realidades de segurança pública: abordagens dos sistemas de Minas Gerais e São Paulo. Revista de Administração Pública, v. 49, 2015.

[5] P. V. S. Santos. Tem jeito para a segurança pública: a difusão do Novo Modelo de Gestão de Segurança Pública. *Dissertação*/ UNB, Brasília, 2025.

[6] BAHIA. Portaria nº 274/2020, Secretaria de Segurança Pública da Bahia.

[7] BAHIA. Portaria nº 108/2022, Secretaria de Segurança Pública da Bahia.

[8] A. Caruncho; D. Gordiano; K. Bettio. Cadeia de Custódia: Diretrizes para a Atuação do Ministério Público em prol da sua implantação. Pacote anticrime: volume I/ Organizadores: E. Cambi, D. S. Silva, F. Marinela. Curitiba: Escola Superior do MPPR, v. 1, 2020.

[9] BAHIA. Lei Estadual nº 14.647/2023.

[10] BAHIA. Lei Estadual nº 14.579/ 2023.